

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

Processo nº: 0815377-40.2025.8.14.0000

Classe: Agravo de Instrumento

Agravante: Sapientia Clínica Médica Ltda

Agravado: Cooperativa De Crédito, Poupança e Investimento Do Sudoeste Mt/Pa – Sicredi

Relatora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO ROBUSTA DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICO-FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por SAPIENTIA CLÍNICA MÉDICA LTDA contra decisão proferida nos autos da Ação Monitória nº 0804866-93.2025.8.14.0028, em trâmite na 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA, que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado nos embargos à execução. A agravante alegou hipossuficiência e apresentou documentos como extratos bancários de seis meses e comprovantes de enquadramento como microempresa. Requereu a reforma da decisão, sustentando que houve descon sideração indevida das provas apresentadas e que a negativa de gratuidade compromete seu direito de acesso à justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. A questão em discussão consiste em verificar se a pessoa jurídica agravante comprovou, de forma suficiente e idônea, sua hipossuficiência econômico-financeira para fins de obtenção da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A concessão da justiça gratuita a pessoas jurídicas é admitida em caráter excepcional, sendo imprescindível a comprovação concreta da insuficiência de recursos, conforme preceituam o art. 98 do CPC/2015 e a Súmula nº 481 do STJ.
2. A hipossuficiência financeira da empresa requerente deve ser comprovada mediante documentos contábeis ou financeiros robustos, como balanço patrimonial, demonstrações contábeis atualizadas ou extratos bancários abrangentes, não sendo suficiente a mera apresentação de um extrato isolado ou de documentos genéricos.
3. No caso concreto, a documentação apresentada pela agravante — extratos bancários parciais e sem contextualização contábil — revelou-se insuficiente para comprovar a real incapacidade de arcar com os encargos do processo, notadamente em razão da ausência de elementos que demonstrem de modo inequívoco a alegada penúria financeira.
4. A condição de microempresa, por si só, não enseja presunção de hipossuficiência, tampouco exime a parte do ônus probatório, especialmente diante da ausência de balanços patrimoniais e demonstrações financeiras exigidas para a formação do juízo de convencimento sobre a incapacidade econômica.
5. A existência de endividamento ou de execução judicial não configura, isoladamente,

situação de hipossuficiência jurídica presumida, exigindo-se prova efetiva da alegada situação de dificuldade financeira extrema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, somente faz jus ao benefício da gratuidade da justiça se demonstrar, de forma robusta e documentalmente comprovada, a sua hipossuficiência econômico-financeira.
2. A condição de microempresa não exime a parte do dever de apresentar documentação contábil idônea e abrangente para comprovação da insuficiência de recursos.
3. A insuficiência de prova documental impede a concessão da gratuidade, ainda que haja alegação de endividamento ou execução judicial em curso.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 98 e 99, § 2º; LC 123/2006, art. 27.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2082623/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 26.09.2022; TJMG, AI 0515926-24.2023.8.13.0000, Rel. Des. Habib Felipe Jabour, j. 04.04.2023.

DECISÃO MONOCRÁTICA

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SAPIENTIA CLÍNICA MÉDICA LTDA em face da decisão proferida nos autos da Ação Monitória nº 0804866-93.2025.8.14.0028, que tramita na 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA. A decisão agravada indeferiu o pedido de justiça gratuita requerido pela agravante nos embargos à execução.

A decisão agravada foi lavrada nos seguintes termos:

(...)

Vistos os autos.

Na decisão de id.145267399 foi determinado à requerente, pessoa jurídica, que emendasse a inicial com demonstrativo dos últimos três exercícios financeiros ou extratos bancários de todas as contas da pessoa jurídica.

No documento de id.146755205, a requerida juntou o extrato de uma instituição financeira referente apenas ao mês de janeiro, com saldo negativo, incompatível com atividade empresarial, não sendo suficiente para convencimento de hipossuficiência da requerida para fins de concessão de gratuidade da justiça.

Portanto, INDEFIRO a gratuidade de justiça.

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, recolher as custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição. Esclareço à parte que o Tribunal permite o parcelamento das custas iniciais, até mesmo o pagamento via cartão de crédito.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, neste último caso devidamente certificado, voltem-me os autos conclusos para apreciação.

Servirá esta como mandado, nos termos do Provimento nº 11/2009-CJRM, Diário da Justiça nº 4294 de 11/03/09.

Marabá/PA, assinado e datado eletronicamente.

(...)"

A agravante relata que celebrou com a cooperativa agravada contrato de Cédula de Crédito Bancário, no valor total de R\$ 172.451,13, com encargos tidos por abusivos. Diante da cobrança judicial, opôs embargos à execução e, nesse ato, requereu o benefício da justiça gratuita, instruindo o pedido com extratos bancários de seis meses (setembro/2024 a março/2025), documentos de registro e comprovantes de enquadramento como microempresa.

A decisão agravada, no entanto, indeferiu o pedido de gratuidade alegando ausência de comprovação suficiente, mencionando erroneamente que apenas um extrato de janeiro/2025 teria sido juntado.

Nas razões recursais, a agravante sustenta que:

- A jurisprudência admite concessão de justiça gratuita a pessoas jurídicas com fins lucrativos, desde que comprovada a hipossuficiência (Súmula 481/STJ);
- A microempresa não é obrigada, por lei, a manter balanço patrimonial (LC 123/2006, art. 27), podendo comprovar a situação econômica por outros meios, como extratos bancários;
- O juízo de origem exigiu documentação desnecessária e desconsiderou os documentos anexados;
- A exigência imediata do pagamento de custas impede o prosseguimento dos embargos, prejudicando o direito de defesa e o acesso à justiça;
- A negativa de gratuidade viola os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa, livre iniciativa e tratamento jurídico diferenciado às microempresas (arts. 5º, 170 e 179 da CF).

Em face disso, requer seja reformada a decisão agravada, com a concessão da justiça gratuita.

PEDIDOS

A agravante requer:

- a) O recebimento e processamento do Agravo de Instrumento, com a atribuição de efeito suspensivo ativo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC;
- b) O deferimento da **antecipação da tutela recursal**, para conceder **imediatamente a gratuidade da justiça**, com comunicação urgente ao juízo de origem;
- c) Subsidiariamente, seja concedido **efeito suspensivo** à decisão agravada até julgamento final deste recurso;
- d) A intimação da parte agravada nos termos do art. 1.019, II, do CPC;
- e) Ao final, seja dado **total provimento ao agravo**, para **reformular a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita**, reconhecendo a hipossuficiência econômico-financeira da agravante;
- f) A publicação dos atos processuais em nome do advogado **Wadson Veloso Silva, OAB/PA 16.951**, no endereço profissional indicado nos autos.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

DECIDO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos recursos em sua integralidade.

Com efeito, de acordo com o artigo 932, inciso IV e V alíneas “a”, do NCPC, o relator do processo está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal, em decisão monocrática, referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao dispositivo legal imposto no art. 926, §1º, do NCPC. Vejamos:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Cinge-se a controvérsia recursal ao preenchimento ou não, pela parte Agravante, dos requisitos para a concessão da justiça gratuita, tendo-lhe sido indeferidos os benefícios da gratuidade pelo magistrado *a quo*.

Nos termos do preceito do artigo 98 do CPC/15, a pessoa natural ou jurídica, brasileira, ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Assim, embora a pessoa jurídica possa requerer os benefícios da assistência judiciária, a qualquer momento, isso não a isenta de atender ao comando constitucional, previsto no art. 5º, inciso LXXIV da CF/88 que impõe o dever de comprovação da hipossuficiência econômico-financeira para ser assistido pela Justiça gratuita.

Anote-se que, o verbete da Súmula nº 481, do STJ A assim estabelece:

"Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais"

É pacífico que a pessoa jurídica terá direito aos benefícios da justiça gratuita, porém, em caráter excepcional, pois presume-se que uma sociedade comercial não necessita de tal benesse, no entanto, se fará a concessão quando restar demonstrada a condição de hipossuficiência da empresa requerente.

Todavia, conforme análise detida dos autos, verifica-se que os documentos colacionados são genéricos e insuficientes para aferir a real situação econômica da empresa.

Observa-se que a Agravante limitou-se a apresentar extratos bancários, sem contudo trazer elementos probatórios concretos e robustos que demonstrassem, de forma cabal, a impossibilidade de arcar com os encargos processuais sem prejuízo de sua subsistência ou de sua empresa.

Como é cediço, a concessão do benefício da gratuidade de justiça exige a comprovação efetiva da insuficiência de recursos financeiros, não sendo suficiente, para tal finalidade, mera declaração genérica, sobretudo quando a parte recorrente é **pessoa jurídica**, como no caso em apreço, cujo ônus probatório é mais rigoroso, conforme entendimento consolidado no âmbito do

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA . PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO LEGAL FAVORÁVEL. SÚMULA 481/STJ . AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO NA HIPÓTESE. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE . SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos . Súmula 481/STJ. 2. O Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório dos autos, considerou inexistente a comprovação da hipossuficiência financeira alegada para a concessão da gratuidade de justiça. A revisão dessa conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, providência proibida nesta instância, nos termos da Súmula 7/STJ . 3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento .

(STJ - AgInt no AREsp: 2082623 SP 2022/0059623-9, Data de Julgamento: 26/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA FÍSICA - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA - MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. - A Constituição em seu artigo 5º, LXXIV assegura a assistência jurídica gratuita quando comprovada a insuficiência de recursos. Congruente com a norma constitucional o artigo 99, § 2º do CPC de 2015 - Inexistindo nos autos elementos capazes de demonstrar a condição de hipossuficiência financeira do postulante, a manutenção do indeferimento do benefício da justiça gratuita é medida impositiva.

(TJ-MG - AI: 05159262420238130000, Relator.: Des .(a) Habib Felipe Jabour, Data de Julgamento: 04/04/2023, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/04/2023)

In casu, os documentos trazidos aos autos não são suficientes para corroborar a alegação de hipossuficiência, notadamente diante da ausência de balanços patrimoniais recentes, demonstrações contábeis ou outros elementos hábeis a evidenciar situação financeira gravemente comprometida da empresa.

Ressalte-se que o fato de a Agravante estar em situação de endividamento ou de inadimplemento contratual não constitui, por si só, presunção absoluta de hipossuficiência para fins de fruição da gratuidade da justiça, impondo-se a comprovação do alegado estado de penúria financeira.

Por conseguinte, **não demonstrada de forma robusta e inequívoca** a hipossuficiência, **não merece reforma a decisão agravada**.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, mantendo a decisão que indeferiu a gratuidade processual à parte recorrente, nos termos da fundamentação.

Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem.

SERVIRÁ A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO/OFÍCIO, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora